ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަދި ޔޫސުފް ނަޢީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 22 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/28, 2024/SC-A/29, 2024/SC-A/30 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ

1 ޖުލައި 2026

Prosecutor General's Office v. Abdulla Yameen Abdul Gayoom and Yoosuf Naeem

> ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައަށް ހަވާލާދީ އަދު ނުކުތާއަކީ ޢަބްދުﷲ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ބާރަކަށް [illegible]، ހައިކޯޓުގައި [illegible] ކަނޑައަޅައި، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި 2023/HC-A/123 އަދި 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމްތައް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެނުމުން ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަފްތަރުގައި އޮތް ވ. އާރަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓްރޭޑް ކައުންސިލުން ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް 25 އޮގަސްޓް 2015 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުމާއެކު، 09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި އެ ރަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ) އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރިއެވެ. ހަމަ އެ ދުވަހު، އެ ރަށުގެ ލީސް ހައްޤު ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ހިއްސާ އޮތް ޖޫ ޖީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ދީފައިވެއެވެ.

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު، އެމް.ޑީ. ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަބީބް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ފަރާތުން US$1,000,000/- (އެއް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ޗެކް 14 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ޔޫސުފް ނަޢީމްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ދުވަހު، އެ އެކައުންޓުން އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް US$1,000,000/- ގެ ޗެކެއް ދޫކޮށް، އެ ފައިސާ އޭނާގެ ނަމުގައި އެޗް.އެސް.ބީ.ސީ ގައި ހުރި ޑޮލަރު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. ދެދުވަހުން އެ ފައިސާ [illegible] އެކައުންޓުތަކަށް، [illegible] އެކައުންޓުތަކުން [illegible] އިސްތިފާދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާއި، ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ދަޢުވާއާއި، ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ދަޢުވާ

1. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 697/Cr-C/2021 ދަޢުވާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުއްރައޫފުގެ މައްޗަށް ކުރި ރިޝްވަތު ގަބޫލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (04 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

2. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 698/Cr-C/2021 ދަޢުވާގައި، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުއްރައޫފުގެ މައްޗަށް ކުރި މަނީ ލޯންޑަރިން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/2014 (މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (07 ހަތެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއިއެކު US$5,000,000/- (ފަސް މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 699/Cr-C/2021 ދަޢުވާގައި، ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުއްރައޫފަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަން ސާބިތުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، (3 ތިނެއް) އަހަރާއި (2 ދޭއް) މަހާއި (12 ބާރަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ދަޢުވާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މި ނިންމުންތަކަށް އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުއްރައޫފާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގައި އެ މައްސަލަތައް ހިންގާފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަނޑައެޅުން އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރިމާންޑުކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން އެ ގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

1. ޝަރީޢަތުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާއި ހުށަހަޅުއްވުމުން މައްސަލައިގެ ހެކިހުރުމުން މިބައިގައިވާ ބައިނާތުން ކަމުން، އެއާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިނުވާކަން؛

2. "އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދިވެސް ބުނާ ފައިސާ" އަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރެއްގެ ގާތްދެވިފައިވާ ފައިސާކަމަށް އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުއްރައޫފަށް ޝަރުޢީ ސަބަބުތަކާ ކަމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވުމީ، އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުއްރައޫފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 ދަޢުވާއާއިން މި އިބާރާތް މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފުވާކަން؛

3. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުން ބަލައިގަންނަވާ އަދި ހެކި އެއްޗެހިތަކެތިކަމުން، ބާޠިލު ހިތްވަރެއް ވީޑިއޯއިން ވަޢުދުކަމެއް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ މިންގަނޑުން ކުރި ސާބިތުކޮށްދޭ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން؛

4. ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ރަށެއް ދިނުމަށް ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ''ރަސްމީ ވާރިދު'' ގެ ބޮޑުކަމާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަމްބަރު ދެވަނަ ސަރަޙައްދުގެ ބޭނުމުގައި ސިޔާސަތުތަކާއި ދަށުވެރިން ސިފަކުރެވިފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރުގެ މައްޗަށް ކުރު ސިޔާސަތުތަކުން ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންކަން؛

5. އަދަބުގެ ބޮޑުން ވަކިކޮށް ދައުލަތުން ދަށުހުރުން ޤާނޫނު ނަމްބަރު ހުވަދުކަށް ދެއްވާފައިވާ ދީފައިވާކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28 އަދި 2024/SC-A/29 އަދި 2024/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ މި ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފައިވަނީ (01 އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. ތިން މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެކުއެކީގައެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާ ޚިލާފަށް، އިޖުރާއީ ކޯސްޓަރުގެ ތެރެއިން އިބްތިދާއީ ކުރިމަތިން އިޖުރާއަތުތަކަށް ގޮސްފައިވާ ނަމަ ހައިކޯޓު ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފަރާތްތަކަށް ބަލައި ޖަވާބު މައްސަލައިގެ ކަނޑައެޅުމާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 135 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގައިވާ އިޖުރާއީ އަހަރެއް، ބަލި ޖަވާބު ޤަޟިއްޔާގައިވާ ބޭސްބޮޑު އެޖެހިފައިކުރުމުން އިސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުރުމުގައި އޮތް އަދިބައި ކަމަށެވެ.

2. މީގެ ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވަނީ ކޮން ޤާނޫނީ އުސޫލަކާކަން ދައުލަތުން ބުނެދީފައި ނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ ހައިކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިނުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަދަދު ހުށަހެޅިޔަސް ބަހުސެއް ނުކުން ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކާ އިޖުރާއަތް ބޭއްވުމުގެ ޤާނޫނީ ހަލު ކަށަވަރުކުރާ ބަލި ޖަވާބު ޤަޟިއްޔާ މަޖްބޫރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ މި ބަޔާނަށް ހައިކޯޓު މުޅިއެއްގައި އެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަޔާން ނުކުން ކަމަށާއި، ހައިކޯޓުގައި (12 ބާރަ) އަދި (11 އެގާރަ) އަހަރުން ބޭއްވިއިރު ބަލި ޖަވާބު މައްސަލައަށް ހަވާލުކުރި ވާހަކަ ދައުލަތުގެ ފުރުސަތު ދަށުދައުލަތުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، މި ބައި ނުކުތާ ބަލައިގަންނަނީ ފަދަ، ކަށަވަރުވެވޭނެ ޤަޟިއްޔާގެ ބައްޓަންކުރައްވާ ނަމަ، މި ނުކުތާގެ ޤަރާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންދާ ކަންކަމަށް ކަމުގައި ނުދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެފަހުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/HC-A/122 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/123 އަދި ނަންބަރު 2023/HC-A/159 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ، ފަނޑިޔާރު އާއިޝަތު ޝުޖޫން މުޙައްމަދުގެ ރައުޔާ ފަނޑިޔާރު ޖ.ރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 01 ޖެނުއަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޙުކުމްކުރައްވައިފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބޭނުންކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އޮންނަނީ، "މަތީ މަޙްކަމާތަކުގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަޙްކަމާތަކުގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ.

2. އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 މައްސަލައިގެ މަތިން، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މަތީ މަޙްކަމާތަކުގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަޙްކަމާތަކުގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ މުޠުލަގު، އިތުރު އެއްވެސް ސުވާލުކުރުމެއް ނުވަތަ އަޅާކިރުމެއް ނެތި އޮންނަ އުޞޫލެއް ނޫނެވެ.

3. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމުވަނީ، ކޯޓުތަކުން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައި، ސާފު އުސޫލެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވިނަމަވެސް ނިންމުން ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ބަލާފައި، އެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެއްގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ބާރުހުރެއެވެ. ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތް ނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

4. މައްސަލައިގެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް ތަފާތު ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭނަމަ، ފަހުން ހުށަހެޅުން މައްސަލައިގައިވެސް ތަފާތު ބާވަތެއް ކަމަށް ވަކިކުރެވިދާނެ (to distinguish)، ކުރިން މަތީ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދަށު ކޯޓަށް ފަސޭހަކަން ހުޅުވިގެންދެއެވެ.

5. މަތީ މަޙްކަމާ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ "ޕާރ އިންކިއުރިއަމް" (per incuriam) ނިންމުމެއްނަމަ، އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ދަށު ކޯޓުތަކަށް ލާޒިމު ނުވެއެވެ. އެއީ ކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި ނުވަތަ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ރިޢާޔަތްކުރުމެއްނެތި ނިންމާ ނިންމުންތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ނިންމުމެއްނަމަ، ފަހުން ބާ މައްސަލައެއްގައި އެކަމެއް ސާފުކޮށް ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ.

6. މައްސަލައެއްގެ ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑި (ratio decidendi) އަކީ ނިންމުމަށް ވާސިލުވާ ސަބަބުތަކެވެ. އެއީ ދަށު ކޯޓުތަކުން ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) އަކީ ނިންމުމަށް ސީދާ ގުޅުމެއް ނެތް އިރުޝާދީ (persuasive) ވާހަކަތަކެވެ. އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ބާރު އަޅާ ކަންތަކެވެ.

7. ޢަލީ ޖަބީރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް މައްސަލައިގައި ހުކުމާ ފަސޭހަތަކުން އިޢުތިރާފުވާ ކަމަށް، އިޖްތިހާދު އެންމެ ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭ ޙާލަތުގައި، އެ އިޖްތިހާދު ބާރުގަދަ ކަމަށް ކުރެވޭ ފިކުރު ބޮޑުކަމެއް ނެތި، ފަހުގެ މައްސަލައެއްގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި، ފަރާތްތަކުގެ ބަސްތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރީގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުގެނެވިދާނެއެވެ.

8. އިޖުރާއީ ޤާނޫނުގައި ވަކިކަމެއް ކުރުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެކަންކުރުމަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމުގައި އުނިކަމެއްވާ ނަމަ، އެ އުނިކަމަކީ ޙަޤީޤީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު އުނިކަމަކަށް ވެގެން ނުވާނަމަ، އެ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންވާނެއެވެ. އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70، އަބްދުﷲ ޝާހިން އަބްދުލްޢަޒީޒު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110 އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07 މައްސަލަތަކުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ މި ގޮތަށެވެ.

9. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ބުރުހާން ރަޝީދު ޖަމާލް ފައިސަލްގެ މައްސަލާ، ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މެދު ދަށުކޮށް ހުކުމް ބާރު މަޖިލީހުގެ ނުކުތާ. އަދި މަޢުމޫނު ހަމީދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 109 މައްސަލައިގެ މަތިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލަ ބަލައި ފައިސަލާކުރުމުގެ ދަރަޖަކުގައި ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅައި ދިފާޢުވެރިޔާ އަސާސީ ބަލައިގެންނެވެ. ދަރު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުށަހެޅުމަށް، އިސްތިއުނާފު ބަލައިއެވެ ދަރުމެ ވަރަށް ބޭނުން މަޖުބޫރުކުރުވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

10. ކަބީރުﷲ ޝާހިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 75 ފަސްޓްއެޑިޓަރގެ މަތިން، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ބަދަލު އިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ އުސޫލުތަކަކާއި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ބުރުގާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިގެންވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިޖުރާ ވާޖިބުތަކެއް ކަނަވަރުކުރަން ނުޖެހޭނީ، އެ ނުކުތާއެއް ދަރު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން ސަބަބުގައި، މައްސަލައިގެ ވަޒަންގެންނާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރިއްޔާއެވެ.

11. އާދިޔާތު ނަޒީރު ވ. ސްޓޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮސިކިއުޝަން ޑިވިޜަން މައްސަލައިގެ މަތިން، އިސްތިއުނާފު ބަލަހައްޓާކަމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އަދި ހުރި ބަލައިގަތުމުގައި، އެއީ ދަރު މަޖުބޫރުގައި އެކަނިވާ ގޮތުގައި މަސައްކަތްތަކާގެންސް ފާޑުކިޔާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައްސޫލަށް އެކަނިވާ ނުކުތާ ގުޅުންހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަރޯސާކުރެވޭ ސަބަބު ވެރިކަމުގެ (Credibility) ހުށަހަޅަން ވާންވާނެއެވެ.

12. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައިވާ ސަބަބުތަކާއި ހުރިހައި ގޮތަކަށް. ކުރިން ނުކުތާގާ އަދި ފާހަގަކޮށް ހަވާލާދީ ނިންމުމާއި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް، އެ ނިންމުން ނިންމިއިރު ބަލައިގަތުމުގައިވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ގޮސްކަމަށް ބުނާ ހުށަހެޅުމެވެ. އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަށް އިސްތިއުނާފު ބަލަހައްޓަނީ އެކަނި ކުރިމަތިކުރާ ކަމަކަށް ވެސް، މިންވަރު ގޮތަކަށް އެންމެހައި އަދާލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ތަރުތީބުވެގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެގެން ދާނީއެވެ.

13. އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދް ވ. ސަބްމެރިންސް އޮފް ދަ ސީސް ބޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަބްމެރިންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މައްސަލައިގައި، މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަބްއާން) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 45 ގެ މަތިން، ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހަވާލާދޭ އަދިކަމަކު އިސްތިސްނާއަކަށް ތަޢާރަފުވެގެން ގޮތް ކަނޑައަޅާނަމަ ވަކިން ބާރު ބަރަދަން ނުދެވޭނެއެވެ.

14. ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައަކަށް ހަވާލާދޭނަމަ، މައްސަލައަކީ ކޮބައިކަން ސާފުކޮށްދީ، އެ މައްސަލައިގައި ހުރި ގުޅުން ކޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަވާލާދެނީ ކޮން މައްސަލައަކަށްކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތަކީ ކޯޓުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ.

15. ކިތާބުﷲ ދަސްތޫރާއިގައިވާ އިސްތިސްނާއާއިގެ ދަށުން އަދި ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ކަން ހާލަތެއް މުހިންމުވެގެންކަން، އެކަމުގެ މައްޗަށް ބަރުސާކޮށްދީފައިވެއެވެ.

16. ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާއިމުވެ އޮންނަ އިޤްތިދާރުސަވާ، ދައުލަތަކީ، ދައުލަތުގެ ބާރުވެރިކަމާއި ވަސީލަތްތަކާއި ކުރުގެ ތުރުމަތީގައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ ފަރާތަކަށްވާތީއެވެ. އެހެންކަމުންނާއި، ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ތަރުތީބުގައި ހިމެނޭ ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިޖުރާއާތު ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ ހާލަތްތަކުގައި، އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކާ ނުލައި އެފަދަ އިޖުރާއީ ގޮސްތަކަށް ފަރުވާ ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރީޢަތް ހަމަހަމަކަމުގެ މައްޗަށް (justify) ކުރުވާފައި ކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭސިއަން ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭސިއަން ޕްރޮޕަޓީޒް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ދަށު މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާން ވާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ކޯޓަކަށްވެސް އެ ކޯޓެއް ހިމެނޭ މަރުޙަލާއަށްވުރެ ދަށު މަރުޙަލާއެއްގެ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ.

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ (2) ގެ ދަށުން، މައްސަލައާ އެއްގޮތް އެހެން މައްސަލަތަކުގައި އެ ކޯޓުން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ނުވަތަ މަތީ ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކަށް ތަބާއަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3. މަތީ ކޯޓުގެ ނިންމުމަކަށް ތަބާވުމަކީ މުޖުތަމަޢަށް އަސާސީ އުސޫލެއް ނޫނެވެ. މުހިންމު ވާޖިބެއް ތަރުތީބަށް ތަޢާރަފްކޮށްދިނުމެވެ. ބޭރު އިނގިރޭސި ނިންމުމަކަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނުވެއެވެ. ކޯޓުތަކުގެ ޖުރިސްޕްރޫޑެންސް އަދި ޢާންމުކޮށް ދެކިގެން ކޯޓަކަށް ބާރު އަދާ ކުރެވެއެވެ.

4. އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް އިސްކަންދީ، މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުމަކީ ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް އިސްތިޤްރާރު ލިބިދޭ ކަމެއް ވެއެވެ.

ޢަލީ ޝުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން ވ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/108,109,110 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ ޝުބައިރު އަދި އިތުރު 2 މީހުން އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 60 ވަނަ މާއްދާގެ (ވ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮންމެ (30 ތިރީސް) ދުވަހަކުން ބަންދު މުރާޖަޢާ ކޮށްފައިނުވާނަމަ ބަންދުން ވިއްލުންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްކަމެވެ.

2. އިޖުރާއީ ގޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތްތަކާއި، އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ނޫން ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ދެމެދު ފަރަގުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

3. ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ނަޝީދު ހުސައިންގެ ނަޒަރުގައި، އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ނަތީޖާއަށް ބަލައިގެން ފަރުވާ ދެއްވާ [illegible] ބެލުމެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީމްގެ ނަޒަރުގައި، [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ ކަމެއްކަމާއި، އުސޫލުތަކާއި ފުރިހަމަކުރާ އިޖުރާއަތެއް، އެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް [illegible] އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު [illegible] ކަމެވެ.

4. ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިއްތިފާޤުވާ ކަމަކީ، ތަނަވަސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް އިޖުރާއަތަކީ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކުރެވިދާނެ އިޖުރާއަތް ކަމާއި، އެއީ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމެވެ.

އިބްރާހީމް ހުޝާން ވ. ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 70

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/45 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހުޝާން އާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވަނީ، ޢަލީ ޝުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީމް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ގޮތެވެ.

އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 110

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/30 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުﷲ ހާމިން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވިޔަސް، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

2. "އެމް.އެލް.ޕީ.އާރް.ސީގެ ފައިސާއިން ދިން ކަމަށް އަދީބު ބުނާ ފައިސާ" މި އިބާރާތް މި ޤަޟިއްޔާއިން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 07

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/16 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިޖުރާއީ އައިބުތަކަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގެންގުޅެފައިވިޔަސް، އަދި ޖުބައިރު މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެސްޓެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝީފް ޖާރާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ހުސައިން ރިޝީފް ޖާރާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަޖިލިސްއާލީ ފުރަތަމަ މަޖިލިސްގެ ކޯޓުން ހުކުމްކުރުން މުޅި ދަރަޖާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން، ނަމަވެސް ފުރަތަމަ މަޖިލިސްގެ ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ދޭތެ އިންސާފުވެރިކަމާއި ވާޖިބުވާ ކަމާ ހުރި ބަލާ ބެލުމަށް ބަލައިދެވޭކަމަށް ޤަބޫލު ކުރި މަޖިލިސްއާއި ނުނެގެ.

މަހުދީ އަޙްމަދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 109

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ އަޙްމަދު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުން ހެކިބަހާއި ދިފާޢުތަކާ އަސާސްތަކުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އަދި ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުހަލާގައި ހުށަހަޅައި ބަހުސްކުރުމަކީ، އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަޙްދޫދުކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ޢަބްދުﷲ ޙުސްނު ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޙުސްނު އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އާންމު އުޞޫލަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުހަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއް ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ.
2. ނަމަވެސް، ވަކިން އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިގެންހިނގައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.
3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި، އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހުމާއި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ވަޤައިގެންވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެއެވެ.

އާމިނަތު ނާޒްލީ ވ. ސްޓޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒްލީ އާއި ސްޓޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ނުކުރުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި، ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ޞައްބަރަކަމާއި، ފުރުޞަތު ނުލިބީނަމަ ނިކުމެވާނެ ނަތީޖާއަށް ބަލައި، ޚާއްޞަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އައު ހެކިއަކީ ދަށުން މަޝްވަރާގައި އެކަށީގެންވާ ޒާތުގެ މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)، މައްސަލައިގެ މައުޟޫއާ ގުޅުން ހުރުމާ (Relevance)، އަދި ބަލައިގަނެވޭ މިންވަރަށް އިތުބާރުކުރެވޭ (Credibility) ހެކިކަން ވާންވާނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބެރްހާދު ވ. ސަލްބޭނަސް އޮފް ދަ ސީޒަން މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްބޭނަސް އޮފް ދަ ސީޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރިފަރކުރެއްވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/23 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބެރްހާދު އާއި ސަލްބޭނަސް އޮފް ދަ ސީޒަން މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި ސަލްބޭނަސް އޮފް ދަ ސީޒަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހެއެވެ.

މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަންކާ) ލިމިޓެޑް ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ [2023] SC 45

ރިފަރކުރެއްވި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މައިނަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލަންކާ) ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ކަމަކާގުޅޭ ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލު ދަމަހައްޓަމުންދިއުމެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލްޝުޖާޢު ވ. ޔޫސުފް ރިޝާ [2021] SC 98

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2020/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް ޝުޖާޢު އާއި ޔޫސުފް ރިޝާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ޒަކީޔާ ވ. އާމިނަތު ނަސީމް [2023] SC 11

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/41 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢާއިޝަތު ޒަކީޔާ އާއި އާމިނަތު ނަސީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ވ. ޖޭ ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2023] SC 50

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އާއި ޖޭ ރިޒޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މައްސަލައިގެ ޚަޞްމުންނަށް ވަކި ނުކުތާއަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައި ނުވާނަމަ، އެކަމަކާމެދު ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަދުވަލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހަޅައިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ވ. މުޙައްމަދު މާލިކް [2023] SC 38

2022/SC-A/71 [2023] SC 38 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޓޫރިޒަމް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އާއި މުޙައްމަދު މާލިކް (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަދުވަލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހަޅައިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފެކްޓް މޯލްޑިވްސް އާއި ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ނިންމުމަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އެ ނިންމުން ޖަދުވަލުކޮށް ޤާނޫނީ ބަހުސެއް ހުށަހަޅައިފައި އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/HC-A/105 މައްސަލަ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފަރާތްތަކުގެ ނަން މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. (އަނަރަސް މައްސަލައިގައި ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު މިސާލެއްގެ ގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދުނިޔޭގެ އެހެން ކޮމަން ލޯ ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތާ ހިލާފަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް އޮންނަ އުޞޫލީ އެއްވެސް އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ އުޞޫލެއް ކަމަށް، މި ނިންމުމުން ދޭހަވާކަމަށް ފަނޑިޔާރު އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.